

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1271/2537

นายเย็น สุวรรณศร

โจทก์

นางทองสุข ราชรักษา กับพวก

จำเลย

นายเย็น สุวรรณศร โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก, มาตรา 249 วรรคแรก

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ราคาทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อฎีกาของโจทก์เป็นการโต้เถียง ในการรับฟังพยานหลักฐาน อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้าม มิให้ฎีกา ส่วนที่โจทก์อ้างว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายนั้นก็ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จึงไม่รับฎีกาของโจทก์ คืบค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้โจทก์

โจทก์เห็นว่า ที่ดินโฉนดพิพาทของจำเลยทั้งสองทับที่ดินของโจทก์เป็นเนื้อที่ 2 ไร่ การที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 รับโอนที่ดินที่ออกโฉนดทับที่ดินของโจทก์ และโจทก์มีคำขอให้ เพิกถอนนิติกรรมการโอนแล้วนั้น ปัญหาดังกล่าวนี้อาจได้กล่าวไว้ว่า โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องมาแต่ต้นแล้ว โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาทำลายนิติกรรมการโอนที่ดินโฉนดที่ 24154 ของจำเลยที่ 1 ที่โอนทับที่ดินของโจทก์โฉนดที่ 720 ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ที่นายห่วงต้อยเที่ยง โอนยกให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2530 และทำลายนิติกรรมการโอนที่ดินโฉนดที่ 24155 ที่นายห่วงโอนทับที่ดินของโจทก์โฉนดที่ 720 ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี

จังหวัดสระบุรีเป็นเนื้อที่ 10 ตารางวา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2530 ให้อยู่ในสภาพเดิม และขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินโฉนดที่ 720ห้ามมิให้เกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าว อีกต่อไปอีก

ระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีรับรองฎีกา ผู้พิพากษาสั่งว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะรับรองฎีกาให้ยกคำร้อง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาตั้งกล่าว(อันดับ 78,77)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินเลขที่ 24154 ให้แก่นายห้วงเมื่อปี 2530 ต่อมาภายหลังปรากฏว่าการออกโฉนดดังกล่าวทับโฉนดที่ดินเลขที่ 720 ของโจทก์เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ แต่นายห้วง บิดา จำเลยที่ 1 ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองก่อนมีการออกโฉนดที่ดิน ในปี 2529 เสียอีก ครั้นเมื่อนายห้วง นำเจ้าพนักงานทำการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินโจทก์ก็ไม่คัดค้านกลับลงชื่อรับรองแนวเขต เมื่อจำเลยที่ 1 รับโอนที่ดินพิพาทจากนายห้วง จำเลยที่ 1 ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทที่โจทก์ฎีกาว่าที่ดินพิพาท ออกโฉนดทับที่ดินของโจทก์ที่ดินพิพาทยังเป็นกรรมสิทธิ์ ของโจทก์นั้น เป็นการโต้เถียงมูลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน ของศาลเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงเมื่อราคาทรัพย์สินหรือ

จำนวน ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท และผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาในศาลล่างไม่รับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกา จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

ส่วนการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ที่ว่าจำเลยที่ 1 ยังมีได้ฟ้องเพิกถอนที่ดินของโจทก์ซึ่งที่ดินของจำเลยที่ 1 ทับอยู่ ที่ดินส่วนของจำเลยที่ 1 ส่วนที่ทับที่ดินโจทก์ไม่มีผลตามกฎหมาย ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงตามศาลล่างที่ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวน แต่ข้อเท็จจริง ตามที่โจทก์ฎีกานี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาเสียแล้ว การวินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่เป็นสาระแก่คดี ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ส่วนการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ที่ว่าจำเลยที่ 1 ยังมีได้ฟ้องเพิกถอนที่ดินของโจทก์ซึ่งที่ดินของจำเลยที่ 1 ทับอยู่ ที่ดินส่วนของจำเลยที่ 1 ส่วนที่ทับที่ดินโจทก์ไม่มีผลตามกฎหมาย ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงตามศาลล่างที่ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวน แต่ข้อเท็จจริง ตามที่โจทก์ฎีกานี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาเสียแล้ว การวินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่เป็นสาระแก่คดี ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆาณูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ